不当影响

英格兰合同法 | Undue influence | 同意、证明与撤销

根据英格兰衡平法，如果一方不当利用自己的影响力，使另一方同意某项交易，受影响的一方可以请求撤销交易。法院关注的是当事人如何作出决定。即使当事人理解所签文件的内容，也可能仍在不当影响下签字。

一、区分不当影响与胁迫

不当影响可能表现为公开施压，也可能表现为利用对方的信赖或依赖。判断经济胁迫时，需要考察不正当压力是否促使当事人订约，以及当时是否有合理的替代选择。公开施压的情形可能同时涉及两项规则。

二、以具体事实证明不当影响

在经证明的不当影响（actual undue influence）中，应说明对方做了什么，以及有关行为如何促成同意。通信记录、证人陈述和当事人改变决定的时间都可能有证明价值。原告须证明其主张的事实更可能发生。根据 CIBC Mortgages v Pitt 案，即使交易条件公平，证明不当影响后仍可能撤销交易。

三、根据情形推定不当影响

如果双方存在实际信赖，且交易在这种关系下需要作出解释，法院可以据此推断存在不当影响。这一路径称为推定的不当影响（presumed undue influence）。例如，一方将财务托付给他人，又向该人转让大笔财产，这笔交易就可能需要解释。对方可以举证表明当事人是自主决定的。最终的证明责任仍由原告承担。

四、判断可获得的救济

因不当影响而达成的交易原则上可以撤销，撤销后可能需要返还财产或价款。影响结束后当事人确认了交易，或迟迟不寻求救济，都可能影响撤销。贷款人等第三方取得了权利的，还要考察这些权利是否受影响。

> 法律英语 | **To procure consent** 指通过有关行为取得同意。**To set aside** 指依法撤销交易。

主要判例确立的规则

Etridge (No 2)（2001）| 同意是如何取得的

英国上议院审理了八起上诉。案件都涉及妻子为丈夫或丈夫公司的债务提供担保。其中七起涉及银行行使担保权，第八起是妻子向提供咨询的律师索赔。尼科尔斯勋爵说明，公开施压与滥用既有关系都可能影响自主决定，法院也可根据有关情形推断不当影响。

Pitt（1993）| 明显不利与银行权利

皮特先生通过不当影响使妻子签署了抵押文件。英国上议院认定，既然不当影响已经得到证明，就无须另证交易明显不利。根据贷款人当时掌握的信息，这是一笔用于共同目的的共同贷款。贷款人有权行使担保权。

Etridge | 贷款人何时应采取保护措施

如果交易表明在非商业关系中一方为另一方的债务提供担保，贷款人应采取合理的保护措施。通常应联系提供担保的一方，并取得律师已向其说明交易及风险的书面确认。法院还须另行判断当事人的同意是否确因不当影响而作出。

Allcard v Skinner（1887）| 迟延可能妨碍救济

一名宗教团体成员在遵守团体服从规则期间作出了多笔大额赠与。上诉法院认为存在撤销赠与的理由。她离开团体并获得法律意见后仍多年未采取行动，最终未获救济。

> 答题方法 | 先说明如何证明不当影响，再列出支持这一判断的事实，最后判断可以向谁主张撤销。

案例练习与参考资料

摄影工作室设备的出售

露丝准备退休。多年来，她把摄影工作室的账目、供应商款项和租约交给经理本处理。在本的建议下，她以8,000英镑的价格把摄影设备卖给他。一个月前的独立估价为48,000英镑。露丝在与本单独会面时签字，未征求独立意见。她能否请求撤销这笔交易？

参考分析

双方关系。 露丝长期把财务事务交给本处理，可以证明她在财务上实际信赖他。应具体考察她把哪些事务交给了本，以及她在多大程度上依赖他的判断。

交易与推定。 价格远低于估价，且本从中获益，交易需要作出解释。退休可能说明她为何急于出售。法院仍须查明价格为何如此之低，以及露丝是否自主作出了决定。若本无法作出令人信服的解释，法院可以推断存在不当影响。

救济。 如果交易被撤销，应考虑如何将设备返还给露丝，并将8,000英镑退还给本。还应查明设备是否仍由本持有，以及露丝是否在影响结束后确认了这笔交易。

> 变式 | 本在见面前给露丝发消息，威胁说她当天不签字，就不让她进入工作室。消息的内容和发送时间有助于证明具体的不当影响。应查明露丝如何回应，以及威胁是否促成了签字。

判例选读

Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | 同意与证明
CIBC Mortgages plc v Pitt [1994] 1 AC 200 | 明显不利与知情
Allcard v Skinner (1887) 36 Ch D 145 | 迟延与救济
Pakistan International Airline Corp v Times Travel (UK) Ltd [2021] UKSC 40 | 经济胁迫